



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

27ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara Cível

- I - Leitura da Ata**
- II - Leitura de Acórdãos**
- III - Pauta de Julgamentos**
- IV - Julgamentos em Mesa**

Data da sessão: 26/08/2024 às 9 horas.

PRESIDENTE em Exercício: Exma. Sra. Desa. Maria das Graças Pessoa Figueiredo

Relator: Exmo. Sr. Des. Paulo César Caminha e Lima

Membros: Exma. Sra. Desa. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Exmo. Sr. Des. Cláudio César Ramalheira Roessing, em caso de ausência, impedimento ou suspeição de um deste, a Exma. Sra. Desa. Joana dos Santos Meirelles.

1. Apelação Cível nº 0222901-41.2010.8.04.0001(Ad./suspensão-Julgada preliminar em 12.08.24)

Origem: Vara Especializada da Dívida Ativa Estadual **AGUARDAR DES.PAULO L./FÉRIAS**

Juiz Prolator: Marco Antonio Pinto da Costa

Apelante : Estado do Amazonas.

Procurador : Thiago Araújo Rezende Mendes (9416/AM).

Apelado : Friller Brasil Alimentos Ltda.

Advogados : Marcos Aldenir Ferreira Rivas (2250/AM). Laureano Cezar Elias Muller

Presidente/Relator: Exmo. Sr. Des. Paulo César Caminha e Lima

Membro: Exma. Sra. Desa. Maria das Graças Pessoa Figueiredo(c/ diverg.)

Membro: Exma. Sra. Desa. Joana dos Santos Meirelles **(1.diverg.)**

Membro Supl : Exmo. Sr. Des. Cláudio César Ramalheira Roessing(c/ diverg.)

Membro Supl : Exmo. Sr. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes(c/ diverg.)

Obs: Sustentação oral proferidas pelos advogados de ambas as partes em 18.3.2024.

Obs: Sustentação oral proferida após ampliação de quorum pelo advogado do Apelado, Dr. Laureano Cezar Elias Muller, em 12.08.2024 .

Relatora: Exma. Sra. Desa. Maria das Graças Pessoa Figueiredo

Membros: Exmo. Sr. Des. Cláudio César Ramalheira Roessing, Exma. Sra. Desa. Joana dos Santos Meirelles e, em caso de ausência, impedimento ou suspeição de um destes, o Exmo. Sr. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes.

2.Agravo de Instrumento n°4006946-29.2023.8.04.0000 Sustentação oral Agravante**Origem:** 3ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho**Juiz Prolator:** Manuel Amaro Lima**Agravante :** Braskem S.A..

Advogado : NELSON DE OLIVEIRA MELLO (131150/SP). PAULO TRANI DE OLIVEIRA MELLO (282457/SP).

Agravados : Tubos Tabajara S.a - Tubasa. Engecil - Empresa de Engenharia Civil. Carlos Alberto Alves da Silva.

Advogado : Christian Antony (5296/AM)

Presidente/Membro: Exmo.Des. Cláudio César Ramalheira Roessing**Relatora:** Exma.Sra.Desa. Maria das Graças Pessoa Figueiredo**Membro :** Exma. Sra. Desa. Joana dos Santos Meirelles**3.Apelação Cível n° 0915140-92.2022.8.04.0001 Sustentação oral Apelado****Origem:** 23ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho**Juiz Prolator:** Nome do juiz prolator da sentença Não informado**Apelante :** Soraia Souza Williams.

Advogada : Alessandra Alves de Carvalho (87117/MG). (988A/AM). (1411A/AM).

Presidente/Relatora: Exma.Sra.Desa. Maria das Graças Pessoa Figueiredo**Membro :** Des. Cláudio César Ramalheira Roessing**Membro :** Exma. Sra. Desa. Joana dos Santos Meirelles**Relator: Exmo. Sr. Des. Cláudio César Ramalheira Roessing**

Membros: Exma. Sra. Desa. Joana dos Santos Meirelles , Exmo. Sr. Des. Flávio

Humberto Pascarelli Lopes, e, em caso de ausência, impedimento ou suspeição de um destes, a Exma.Sra.Desa. Maria das Graças Pessoa Figueiredo.

4. Apelação Cível n° 0636862-32.2020.8.04.0001 Sustentação oral Apelantes**Origem:** Vara Especializada da Dívida Ativa Municipal (Adiado- falta de quorum 05.8.24)**Juiz Prolator:** Dr. Ronnie Frank T. Stone**Apelantes :** Supermercados Db Ltda., Izabel Costa Ferreira. Sidney de Queiroz Pedrosa.

Advogado : Paulo Bernardo Lindoso e Lima (11333/AM).

Apelado : Prefeitura Municipal de Manaus.

Procuradores : José Luiz Franco de Moura Mattos Júnior (5517/AM). Janary Yoshizo Kato Yokokura

Presidente/Relator: Exmo. Sr. Des. Cláudio César Ramalheira Roessing

Membro: Exma. Sra. Desa. Joana dos Santos Meirelles

Membro: Exmo. Sr. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes

Averbação de Impedimento: Exmo. Sr. Des. Paulo César Caminha e Lima

Averbação de Suspeição: Exma.Sra.Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo

5.Apelação Cível nº0603970-36.2021.8.04.0001 Sustentação oral Ambas as partes

Origem: 15ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho

Juiz Prolator: Ida Maria Costa de Andrade

Apelante : Posto 3000 Ltda..

Advogados: Keyth Yara Pontes Pina (3467/AM). Soc. Advs- Andrade GC (5797/AM).

Apelado : Wave Telecom Ltda..

Advogado : Francisco Augusto Martins da Silva (1753/AM). José Luiz Franco de Moura Mattos Júnior (5517/AM)

Presidente: Exma.Sra.Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo

Relator: Exmo.Sr.Des.Cláudio César Ramalheira Roessing

Membro : Exma. Sra. Desa. Joana dos Santos Meirelles

Membro : Exmo.Sr.Des.Flávio Humberto Pascarelli Lopes

Relatora: Exma.Sra.Des. Joana dos Santos Meirelles

Membros: Exmo Exma.Sra.Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo,
Exmo.Sr.Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, e, em caso de ausência, impedimento
ou suspeição de um destes, o Exmo.Sr. Des. Cláudio César Ramalheira Roessing.

6. Agravo de Instrumento nº4011978-15.2023.8.04.0000 Sustentação oral Agravados/INDEF.

Origem: 12ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho (Adiado pela Relatora 19.8.24)

Juiz Prolator: Márcio Rothier Pinheiro Torres

Agravante : Mjp Construções e Projetos Ltda..

Advogada : Priscila Lima Monteiro (5901/AM).

Agravados : Jorge Roberto DiTomasio Leão. Marianna Frachinetti Brock.

Advogados : Fabio Pereira Garcia dos Santos
(4850/AM). Jorge Henrique de Freitas Pinho (1644/AM).

Terceiro I : Ministério Público do Estado do Amazonas

Presidente/membro: Exmo. Sr. Des. Cláudio César Ramalheira Roessing

Relatora: Exma. Sra. Desa. Joana dos Santos Meirelles

Membro: Exmo. Sr. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes

7. Apelação Cível nº 0634493-36.2018.8.04.0001 Sustentação oral Apelado
Origem: 15ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho (**Adiado pela Relatora 19.8.24**)
Juiz Prolator: Ida Maria Costa de Andrade
Apelante : Estrela do Rio Preto da Eva.
Advogado : Fabrício Daniel Correia do Nascimento (7320/AM).
Apelado : Grande Oriente do Estado do Amazonas - Goeam.
Advogados : José Artur Pozzetti (9707/AM). Kal El Bessa Nascimento Salem (6389/AM). François Antonio Galvão (10015/AM)
Presidente/membro: Exmo. Sr. Des. Cláudio César Ramalheira Roessing
Relatora: Exma. Sra. Desa. Joana dos Santos Meirelles
Membro: Exmo. Sr. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes

8. Agravo de Instrumento nº 4002275-26.2024.8.04.0000 Sustentação oral Agravante
Origem: 18ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho
Juiz Prolator: Kathleen dos Santos Gomes
Agravante : Ana Cristina de Lima Bastos.
Advogado : Frank Júnior Menezes do Nascimento Filho (13805/AM).
Agravado : Nunes Borges Serrão.
Advogados : Camila Cavalcante de Oliveira (16629/AM). Henrique Cesar Costa de Lira (17151/AM).
Presidente/Membro: Exma. Sra. Desa. Maria das Graças Pessoa Figueiredo
Relator: Exma. Sra. Desa. Joana dos Santos Meirelles
Membro : Exmo. Sr. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes

9. Apelação Cível nº 0800168-46.2021.8.04.0001 Sustentação oral Apelante
Origem: Vara Especializada do Meio Ambiente
Juiz Prolator: Moacir Pereira Batista
Apelante : Estado do Amazonas.
Advogado : José Gebran Batoki Chad (427778/SP).
Representa : Procuradoria Geral do Estado do Amazonas - PGE.
Apelado : Ministério Público do Estado do Amazonas.
Promotor : Carlos Sérgio Edwards de Freitas (219/MP).
Terceiro I : Ministério Público do Estado do Amazonas.
Presidente/Membro: Exma. Sra. Desa. Maria das Graças Pessoa Figueiredo
Relator: Exma. Sra. Desa. Joana dos Santos Meirelles
Membro : Exmo. Sr. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes
Procurador de Justiça: Dr. : Elvys de Paula Freitas

10. Apelação Cível nº 0760899-63.2022.8.04.0001 Sustentação oral Apelante
Origem: 7ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho
Juiz Prolator: Rosselberto Himenes
Apelante : Amazonas Distribuidora de Energia S/A.
Advogado : Décio Flávio Gonçalves Torres Freire (697A/AM). (56543/MG).
Apelada : Maria Anita Cordovil dos Santos.

Advogados: Soc. Advos-Andrade Neto Sociedade de Advogados (440/AM). Benhur Medim dos Santos (12176/AM). Mário Batista de Andrade Neto (5083/AM).

Presidente/Membro: Exmo.Sr.Des.Cláudio César Ramalheira Roessing

Relatora: Exma.Sra.Desa.Joana dos Santos Meirelles

Membro : Exmo.Sr.Des.Rogério José da Costa Vieira

Averbação de Impedimento: Exma.Sra.Desa.Maria das Graças Pessoa Figueiredo

Averbação de Suspeição: Exmo.Sr.Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes

Relator: Exmo. Sr. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes

Membros: Exma.Sra.Desa.Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Exmo.Sr.Des.Cláudio César Ramalheira Roessing e, em caso de ausência, impedimento ou suspeição de um destes, a Exma. Sra. Desa. Joana dos Santos Meirelles.

11. Apelação Cível nº 0253408-48.2011.8.04.0001 (Prorrog.Pedido de Vista Desa.Graça F. 19.8.24)

Origem: 3ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho **AGUARDAR DES.PAULO L./FÉRIAS**

Juiz Prolator: Manuel Amaro Lima

Apelante : Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

Advogados : Keyth Yara Pontes Pina (3467/AM). Soc. Advos- Andrade GC Advogados (57/AM).

Apelado : Ecopack Indústria de Componentes Ltda.

Advogado : Jonny Cleuter Simões Mendonça (8340/AM)

Presidente/Membro: Exmo. Sr. Des. Paulo César Caminha e Lima.

Relator: Exmo. Sr. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes

Membro: Exma. Sra. Desa. Maria das Graças Pessoa Figueiredo

Averbação de Impedimento: Exma. Sra. Desa. Joana dos Santos Meirelles

Averbação de Impedimento: Exmo. Sr. Des. Cláudio César Ramalheira Roessing

OBS: Sustentação Oral proferida pelos advogados de Ambas as partes em 12.08.24 .

12. Agravo de Instrumento nº 4007148-06.2023.8.04.0000 Sustentação oral 1º Agravado

Origem: 6ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho **(Adiado 19.8.24)**

Juiz Prolator: Diógenes Vidal Pessoa Neto

Agravante : Luiz Armando Moutinho Fartolino.

Advogados : Ilmar Ferkrussen Mello Junior, (445418/SP). Guido Oliveira Amador (318258/SP).

1º Agravado : Brb - Banco de Brasília S/A.

Advogados : Paulo Rocha Barra (9048/BA). Márcia Elizabeth Silveira Nascimento Barra (15551/BA).
2º Agravados : Banco Safra S/A. , Banco Inter S.a.
 Advogada : Silvia Ferreira Persechini Mattos (98575/MG).
3º Agravado : Banco Pan S.a..
 Advogada : Roberta Beatriz do Nascimento (1164A/AM).
4º Agravado : Banco C6 Consignado S/A.
 Advogada : Fernanda Rafaella Oliveira de Carvalho (32766/PE).
5º Agravado : Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros
Presidente/Membro: Exma.Sra.Desa.Maria das Graças Pessoa Figueiredo
Relator : Exmo.Sr.Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes
Membro : Exmo.Sr.Des.Cláudio César Ramalheira Roessing

13.Agravo de Instrumento nº 4002106-73.2023.8.04.0000 Sustentação Oral Agravado
Origem: 9ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho
Juiz Prolator: Maria Eunice Torres do Nascimento
Agravante : Valdécio Alves Pinheiro.
 Defensora : Lorena Torres do Rosário (8008/AM).
Agravado : Djalma de Souza Castelo Branco.
 Advogados : Thatiana Neves Costa de Souza Castelo Branco (5715/AM). Paulo Augusto Luz de Araújo (11146/AM)
Presidente/Membro: Exma.Sra.Desa.Maria das Graças Pessoa Figueiredo
Relator : Exmo.Sr.Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes
Membro : Exmo.Sr.Des.Cláudio César Ramalheira Roessing

14.Agravo de Instrumento nº 4012896-19.2023.8.04.0000 Sustentação Oral Agravante
Origem: 13ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho
Juiz Prolator: Naira Neila Batista de Oliveira Norte
Agravante : Banco Industrial do Brasil S/A.
 Advogado : Wilson Sales Belchior (1037A/AM).
Agravado : Igor Lopes Kniphoff.
 Advogado : Manoel Borges de Oliveira Neto (16295/AM)
Presidente/Membro: Exma.Sra.Desa.Maria das Graças Pessoa Figueiredo
Relator : Exmo.Sr.Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes
Membro : Exmo.Sr.Des.Cláudio César Ramalheira Roessing

15.Apelação Cível nº 0696967-72.2020.8.04.0001 Sustentação Oral Apelado
Origem: 3ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho
Juiz Prolator: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Apelante : Josefa Neide Amancio Pereira Oliveira.
 Advogada : Lana Marcia Girao Silva (15351/AM).
Apelado : Moto Honda da Amazônia Ltda.
 Advogadas : Natasja Deschoolmeester (2140/AM). Lana Márcia Girão Silva
Presidente/Membro: Exma.Sra.Desa.Maria das Graças Pessoa Figueiredo
Relator : Exmo.Sr.Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes

Membro : Exmo.Sr.Des.Cláudio César Ramalheira Roessing

16.Apelação Cível nº0460971-89.2023.8.04.0001 Sustentação Oral Apelante

Origem: 2ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho

Juiz Prolator: Roberto Santos Taketomi

Apelante : Raimundo Colares da Silva.

Advogados: Wiston Feitosa de Sousa (6596 / AM). Ademario do Rosario Azevedo (2926 / AM).

Apelado : Banco Bmg S/A.

Advogada: Marina Bastos da Porciúncula Benghi (32505 / PR). (1356A / AM). (983A / PE)

Presidente/Membro: Exma.Sra.Des.Maria das Graças Pessoa Figueiredo

Relator : Exmo.Sr.Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes

Membro : Exmo.Sr.Des.Cláudio César Ramalheira Roessing

17.Apelação Cível nº 0612811-83.2022.8.04.0001 Sustentação Oral Apelado

Origem: 10ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho

Juiz Prolator: Lia Maria Guedes de Freitas

Apelante : Suely da Conceição de Souza Guerra.

Advogados : Pamela de Paula Freire Bezerra Matos (15161 / AM). Igor dos Santos Matos (17281 / AM).

Apelado : Banco Industrial do Brasil S/A.

Advogado : Wilson Sales Belchior (1037A / AM)

Presidente/Membro: Exma.Sra.Des.Maria das Graças Pessoa Figueiredo

Relator : Exmo.Sr.Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes

Membro : Exmo.Sr.Des.Cláudio César Ramalheira Roessing

18.Apelação Cível nº 0600376-58.2022.8.04.2400 Sustentação Oral Apelado

Origem: Vara Única de Atalaia do Norte

Juiz Prolator: Nome do juiz prolator da sentença Não informado

Apelante : Jeanne Gouvea dos Reis.

Advogado : Ronaldo Caldas da Silva Maricaia (15737 / AM).

Apelado : Banco Industrial do Brasil S/A.

Advogado : Wilson Sales Belchior (1037A / AM)

Presidente/Membro: Exma.Sra.Des.Maria das Graças Pessoa Figueiredo

Relator : Exmo.Sr.Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes

Membro : Exmo.Sr.Des.Cláudio César Ramalheira Roessing

SEGREDO DE JUSTIÇA

19.Agravo de Instrumento nº 4006631-98.2023.8.04.0000 Sustentação Oral Ambas as partes

Origem: Vara de Órfãos e Sucessões

Segredo de Justiça

Juiz Prolator: Alexandre Lopes Lasmar

Agravante : E. de S. C. M. .

Advogados : Francisco Adonias Pinheiro (1584/ AM). Arnaldo Bentes Coimbra (345/ AM).

Agravado : Z. A. de S. M. M. .

Advogados : Rarison Tataira da Silva (263/ RR). Miriam Regina Cunha Dutra (4869/ AM).

Rogiany Nascimento Martins (1461A/ AM).

Terceiro I : M. P. do E. do A.

Presidente/Membro: Exma.Sra.Des.Maria das Graças Pessoa Figueiredo

Relator : Exmo.Sr.Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes

Membro : Exmo.Sr.Des.Cláudio César Ramalheira Roessing

Julgamento em Mesa

Relatora Exma.Sra.Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo

1.Agravo Interno Cível nº 0000173-36.2023.8.04.0000

Origem: 19ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho

Juiz Prolator: Rogério José da Costa Vieira

Agravante : Genesis Administração de Bens Ltda..

Advogado: João Bosco A. Toledano (1456/ AM).

Agravado : Superfrio Armazéns Gerais Sa.

Advogados : Sergio André Laclau Marques (294474/ SP). Júlia Schledorn de Camargo(173203/ SP)

Presidente/Membro: Exmo.Sr.Des.Cláudio César Ramalheira Roessing

Relatora: Exma.Sra.Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo

Membro : Exma. Sra. Desa. Joana dos Santos Meirelles

Manaus, 26 de agosto de 2024

Zélia Maria Machado de Aragão Peixoto

Secretária da Primeira Câmara Cível